

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1783/2551

นายยง อารีเจริญเลิศ
บริษัทยูไนเท็ด เซ็นเตอร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66, มาตรา 150, มาตรา 349, มาตรา 654, มาตรา 904, มาตรา 968

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

บริษัทจำเลยมีวัตถุประสงค์ในข้อ (4) คือ การรับ ออก โอนและสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น และตามข้อ (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้า ประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น การที่จำเลยรับ ออว์ลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งเป็นการค้าประกันอย่างหนึ่ง จึงเป็นการกระทำตาม วัตถุประสงค์ของจำเลย

การออกตัวสัญญาใช้เงินและผู้ออกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นการตกลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 911, 968 (1) ประกอบด้วยมาตรา 985 ซึ่ง กฎหมายมิได้วางข้อจำกัดอันใดไว้จึงแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน จึงมิใช่การให้กู้ยืม เงินตามความหมายของ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 การที่ระบุ อัตราดอกเบี้ยไว้ในตัวสัญญาใช้เงินอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ก็มีใช้กรณีเรียกดอกเบี้ย เกินอัตราอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งไม่ต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินจึงไม่เป็นโมฆะ

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ป. ลูกหนี้แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นเพียงวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดจึงไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่

บริษัท ป. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ เมื่อถึงกำหนดใช้เงินปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้รับชำระเงิน ต่อมาบริษัท ป. ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ การที่โจทก์นำตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 บัญญัติไว้ โจทก์มิได้มอบหรือโอนสิทธิอันเกิดแต่ตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่ผู้ใด โจทก์จึงยังคงเป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้อวัลตั๋วสัญญาใช้เงินได้

ในคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ป. ลูกหนี้โจทก์ระบุอัตราดอกเบี้ยที่ขอรับชำระหนี้ไว้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยในบัญชีแนบท้ายคำขอรับชำระหนี้ระบุในช่องหมายเหตุว่า ลูกหนี้มิได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้เมื่อครบกำหนด แต่ได้มีการตกลงทางวาจาว่า อัตราดอกเบี้ยใหม่จะเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ดังนั้นจำเลยผู้รับอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัท ป. ผู้ออกตั๋วแก่โจทก์ จึงต้องรับผิดชอบในต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 3/2541 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2541 จำนวนเงิน 23,000,000 บาท ที่บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2542 ณ ที่ทำการของบริษัทปัญญา

พล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด โดยมีบริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเป็นผู้รับอวัลต์สัญญาใช้เงินดังกล่าว ในการชำระดอกเบี้ยตามสัญญาใช้เงินดังกล่าว บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ส่งจ่ายเช็คจำนวน 4 ฉบับ ชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2542 ให้แก่โจทก์ และโจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว เมื่อถึงกำหนดใช้เงิน โจทก์นำสัญญาใช้เงินไปยื่นให้บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยชำระเงินตามสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ ปรากฏว่าไม่ได้รับชำระเงิน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และบริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ ซึ่งโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลายดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 26,962,301.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ของต้นเงิน 23,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ตามสัญญาใช้เงินตามฟ้องเพราะกรรมการจำเลยที่อวัลต์สัญญาใช้เงินกระทำการนอกวัตถุประสงค์ของจำเลย จำเลยไม่มีวัตถุประสงค์ในการรับอวัลต์สัญญาใช้เงินให้แก่ผู้ใด การอวัลต์สัญญาใช้เงินของกรรมการจำเลยไม่มีผลผูกพันจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66 เมื่อสัญญาใช้เงินถึงกำหนดใช้เงินแล้ว โจทก์ไม่เคยนำสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเพื่อให้ใช้เงิน บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยจึงไม่ได้ผิดนัดต่อโจทก์ โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงสัญญาใช้เงินตามฟ้องเพราะต้นฉบับสัญญาใช้เงินไม่ได้อยู่ในความครอบครองของโจทก์ โจทก์ได้นำต้นฉบับสัญญาใช้เงินไปยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีหมายเลขที่ ลพ. 8/2542 (ที่ถูกต้องหมายเลขแดงที่ พ.8/2542) ของศาลล้มละลายกลางแล้ว หนี้ตามสัญญาใช้เงินจึงระงับไปแล้วโดยการแปลงหนี้

ใหม่ เมื่อโจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นขอรับชำระหนี้จากบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ในคดีหมายเลขแดงที่ ลพ.8/2542 (ที่ถูกคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542) ของศาลล้มละลายกลาง โดยโจทก์ได้เห็นชอบในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ที่กำหนดให้โจทก์รับชำระหนี้ตามที่ขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลา 25 ปี หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจึงระงับไป หนี้ที่แปลงขึ้นมาใหม่ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอีกและยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ใหม่ที่แปลงมา ตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นโมฆะ เพราะมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงิน จึงตกเป็นโมฆะทั้งหมด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 23,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 3,962,301.35 บาท และหากโจทก์ได้รับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่ขอรับชำระหนี้ในคดีขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ในคดีหมายเลขแดงที่ ลพ.8/2542 (ที่ถูกคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542) ของศาลล้มละลายกลางเพียงใด ก็ให้นำมาหักจากหนี้ของโจทก์ในคดีนี้เพียงนั้น ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 60,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 30,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ให้แก่ โจทก์โดยมีบริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเป็นผู้รับอาวัล โจทก์นำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542 ของศาลล้มละลายกลาง คดีระหว่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวก ผู้ร้องขอ บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,654,109.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 23,000,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จจากบริษัทปัญญาพลเปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้ ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบกับคำสั่งดังกล่าว ปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้อง เป็นการที่กรรมการจำเลยกระทำการนอกวัตถุประสงค์ของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุวัตถุประสงค์ของจำเลยในข้อ (4) คือ การรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เป็นอย่างอื่น และตามข้อ (35) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้น การที่จำเลยรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องซึ่งเป็นการค้ำประกันอย่างหนึ่ง จึงเป็นการกระทำตามวัตถุประสงค์ของจำเลยแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อสองที่จำเลยฎีกามีว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และผู้ออกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นการตกลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911, 968 (1) ประกอบด้วยมาตรา 985 ซึ่งกฎหมายมิได้วางข้อจำกัดอันใดไว้จึงแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน จึงมิใช่การให้กู้ยืม

เงินตามความหมายของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 การที่
ระบุดอกเบี้ยไว้ในตัวสัญญาใช้เงินอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ก็มีใช้กรณีเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ทั้งไม่ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตัว
สัญญาใช้เงินตามฟ้องจึงไม่เป็นโมฆะดังที่จำเลยเข้าใจ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อสามที่จำเลยฎีกามีว่า เห็นตามตัวสัญญาใช้เงินระบุไปโดยการแปลงนี้
ใหม่แล้วหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องไปยื่นคำขอรับชำระ
หนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด เป็นการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ เป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 นั้น เห็นว่า เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งในคดี
หมายเลขแดงที่ พ.8/2542 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล
เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใน
การฟื้นฟูกิจการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 ซึ่งโจทก์ก็เบิกความยืนยันว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัทปัญญาพล เปเปอร์
อินดัสตรี จำกัด ข้อนี้จำเลยก็ไม่นำสืบโต้แย้งว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้แล้วเห็นตามตัว
สัญญาใช้เงินตามฟ้องจึงยังไม่ระบุ การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการดัง
กล่าวเป็นเพียงวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ เมื่อเห็นตาม
ตัวสัญญาใช้เงินยังไม่ระบุจำเลยผู้ค้าประกันด้วยอาวัลจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัท
ปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ออกตั๋วด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาข้อสี่ที่จำเลยฎีกามีว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินหรือไม่ จำเลยฎีกา
ว่า โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว โจทก์จึง
ไม่ใช่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินอีกต่อไป เห็นว่า บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด
ออกตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ เมื่อถึงกำหนดใช้เงินปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้

รับชำระเงิน ต่อมาบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ การที่โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 บัญญัติไว้ โจทก์มิได้มอบหรือโอนสิทธิอันเกิดแต่ตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่ผู้ใด โจทก์จึงยังคงเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้อวัลตัวสัญญาใช้เงินตามตัวได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยมีว่า โจทก์ยื่นตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้วหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ว่าเมื่อตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องถึงกำหนดชำระ โจทก์นำไปยื่นเพื่อเรียกเก็บเงิน ณ ที่ทำการของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และเรียกเก็บเงินจากจำเลยซึ่งสถานที่ทำการของบริษัทดังกล่าวและของจำเลยตั้งอยู่ที่เดียวกันมีกรรมการชุดเดียวกัน แม้ตอนตอบคำถามค้านโจทก์จะเบิกความว่า นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นให้นายสุพจน์ซึ่งเป็นผู้ลงชื่อในตัวสัญญาใช้เงินและเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ณ ที่ทำการของบริษัทดังกล่าวก่อนตัวสัญญาใช้เงินจะถึงกำหนด แต่โจทก์เบิกความตอบคำถามตั้งยืนยันว่าโจทก์ทวงถามด้วยวาจา และได้นำตัวสัญญาใช้เงินไปมอบให้กับนายสุพจน์เมื่อตัวถึงกำหนดใช้เงิน ฝ่ายจำเลยคงมีนายสุพจน์เบิกความเพียงว่า โจทก์ไม่เคยเอาตัวสัญญาใช้เงินมายื่นกับนายสุพจน์ แต่นายสุพจน์รับว่าเป็นกรรมการของทั้งสามบริษัทคือ บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลย ตัวสัญญาใช้เงินหมายเลข จ.2 นายสุพจน์รับว่าลงชื่อในช่องผู้ออกตัว และผู้อวัลทั้งสองคน ผู้ออกตัวและผู้อวัลมีที่ทำการอยู่ที่เดียวกัน ทั้งเบิกความรับว่ามูลหนี้เดิมก่อนที่จะมีการออกตัวสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.2 ก็เป็นหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินเหมือนกัน เป็นการออกตัวสัญญาใช้เงินใหม่ชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินฉบับเก่า เห็นว่า เมื่อนำจำนวนเงินที่ระบุในตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ซึ่งมีถึง 23,000,000 บาท มา

พิจารณาประกอบคำเบิกความของโจทก์และคำรับของนายสุพจน์พยานจำเลยแล้ว น่าเชื่อว่าโจทก์ได้เบิกความไปตามความจริงเพราะไม่มีเหตุผลใดที่โจทก์จะไม่นำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ไปยื่นให้ผู้จ่ายและผู้อวัลทั้งสองใช้เงินตามตัวเมื่อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนด เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.3 ว่า ก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในวันที่ 28 มีนาคม 2543 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2542 คดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และต่อมาวันที่ 11 ตุลาคม 2542 โจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามเอกสารหมายเลข จ.2 โดยนำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 มาขอรับชำระหนี้ดังกล่าว พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอจึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ยื่นตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้ผู้จ่ายและผู้อวัลทั้งสองใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน แต่ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ตามที่ระบุในตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 นั้น ปรากฏว่าในคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้นายสมยศเป็นผู้ยื่นคำรับชำระหนี้ดังกล่าวตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์ระบุอัตราดอกเบี้ยที่ขอรับชำระหนี้ไว้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยในบัญชีแนบท้ายคำขอรับชำระหนี้เอกสารหมายเลข จ.2 ระบุในช่องหมายเหตุว่า ลูกหนี้มิได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้เมื่อครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม 2542 แต่ได้มีการตกลงทางวาจาว่า อัตราดอกเบี้ยใหม่จะเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ในตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้เอกสารหมายเลข จ.2 แผ่นที่ 3 ก็มีหมายเหตุข้อเดียวกันนี้โดยโจทก์ลงชื่อในช่องเจ้าหน้าที่เอง ดังนั้น จำเลยผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ออกตัวแก่โจทก์ จึงต้องรับผิดชอบในต้นเงิน 23,000,000 บาท

พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย หาใช้ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ตาม
เอกสารหมาย จ.2 ไม่ ที่ศาลล่างพิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับดอกเบี๋ยให้จำเลยชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา
30,000 บาท แก่โจทก์

(วีระชาติ เอี่ยมประไพ-เรวัตร อิศราภรณ์-ประทีป เฉลิมภัทรกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>